

N. R.G. 6310/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
Dott.ssa Paola Larosa	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6310 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024,

TRA

Parte_1 (C.F. C.F._1) nata a Roma il 21.07.1960, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Palmigiano in virtù di procura in atti

-ricorrente-

E

CP_1 (C.F. C.F._2), nato a Roma il 16.01.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Carol Remorini in virtù di procura in atti

-resistente-

NONCHE'

Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica - interventore *ex lege*-

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18.09.2024

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato e notificato Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge CP_1, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario il 26.06.1985, precisando che dalla loro unione erano nate due figlie Per_1 (nata a Roma il 25.08.1996) e Per_2 (nata a Roma il 14.12.1986) entrambe economicamente autosufficienti.

La Pt_1 rappresentava che: la casa coniugale sita in Roma via Alessandro Rolla n. 30 era di proprietà esclusiva dei coniugi per la quota del 50% ciascuno; era disoccupata mentre il marito era dipendente svolgendo la mansione di fornaio con una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 lorda; l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata a causa di incomprensioni caratteriali e a causa inoltre di alcuni debiti contratti dal marito e a Lei sottaciuti che avevano comportato la perdita di fiducia e della comunione matrimoniale. La ricorrente rilevava altresì che in costanza di matrimonio si era occupata costantemente delle figlie sacrificando anche possibili avanzamenti di carriera, di contro il padre pur essendo stato presente per ogni esigenza economica e morale, a causa della sua attività lavorativa, lasciava alla ricorrente non solo la gestione del ménage familiare ma anche la cura e la gestione della prole; richiedeva inoltre addebito della separazione.

La ricorrente concludeva chiedendo: che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto e a comunicare i rispettivi cambi di residenza; assegnare alla stessa la casa coniugale con quanto in essa contenuto; determinare in € 500,00 un contributo al mantenimento in suo favore con rivalutazione Istat annuale come per legge; pronunciare l'addebito della separazione in capo al CP_1

Il CP_1 si costituiva in giudizio e, a sua volta rappresentava che: non contestava l'impegno della moglie nella crescita delle figlie ma rilevava come le esigenze di vita dell'intero nucleo familiare dovessero essere ricondotte agli sforzi di lavoro paterni che avevano permesso di garantire alle figlie un certo stile di vita; le sue difficili condizioni economiche – aveva presentato nei confronti del titolare della società presso cui lavorava vertenza sindacale per mancato pagamento di straordinari feriali e festivi – non gli consentivano di versare alcun mantenimento alla Pt_1 contestava la richiesta di addebito della separazione essendo la stessa infondata e pretestuosa rilevando come la moglie fosse a conoscenza di tutti i debiti contratti dallo stesso; in merito alla casa coniugale deduceva come allo stato non fosse in grado di sostenere spese per l'affitto di una nuova abitazione e assegnare la casa alla sola Pt_1 avrebbe comportato una discriminazione nei suoi confronti, per questi motivi, chiedeva che la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale dovesse essere rigettata.

Il resistente concludeva chiedendo: che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi; che il CP_1 entro 30 giorni dalla prima udienza di comparizione si sarebbe allontanato dalla casa coniugale sita in Roma via Alessandro Rolla; che i coniugi provvedessero ognuno al proprio mantenimento attesa la capacità di ognuno di occuparsi al proprio sostentamento.

Nelle more della prima udienza di comparizione personale delle parti fissata per la data del 18.09.2024, le parti sono addivenute ad un accordo dichiarando di voler addivenire alla separazione con conversione del rito della presente procedura giudiziale.

Il Giudice preliminarmente lette le note depositate dalle parti in data 09.09.2024 disponeva che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma 3 cpc.

Il G.I., in relazione a ciò, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

§§§

Deve darsi atto del fatto che le parti con il deposito di note contenenti conclusioni congiunte hanno intenso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti onde dare ad essi definitivo assetto alle seguenti condizioni:

“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, rilasciandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed impegnandosi, altresì, a comunicare i rispettivi cambiamenti di residenza;

2) La casa coniugale, sita in Roma, Via Alessandro Rolla n. 30, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, verrà assegnata in utilizzo esclusivo alla sig.ra **Parte_1** con quanto in essa contenuto ed il marito Sig. **CP_1** se ne allontanerà asportando i suoi beni ed effetti personali entro 15 giorni dall'udienza del 18.09.2024.

3) I coniugi al fine di appianare le reciproche posizioni concordano che il sig. **CP_1** procederà al trasferimento della quota del 50% della proprietà della casa familiare alle due figlie **Per_2** ed **Controparte_2** entro e non oltre il 31.12.2024, con spese notarili a carico di entrambi i coniugi. Le parti si danno atto che il trasferimento dei diritti immobiliari in favore delle figlie costituisce condizione essenziale ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.

4) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento.

5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto.

6) Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art. 13, comma 8, della vigente legge professionale.

I coniugi dichiarano espressamente che non intendono riconciliarsi e di voler addivenire alla separazione personale dei coniugi ex artt. 473 bis.51 c.p.c., alle condizioni di cui sopra, rinunciando alla comparizione personale all'udienza fissata per il giorno 18.09.2024"

§§§

La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.

Risulta infatti dimostrato che i coniugi vivono ininterrottamente separati pertanto, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il 26.06.1985, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.

Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento e, il Collegio prende altresì atto delle ulteriori condizioni di natura patrimoniale ed economica dalle stesse concordate, come sopra indicate.

La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara la separazione tra **Parte_1** (C.F. **C.F._1**) e **CP_1** [...] (C.F. **C.F._2** celebrato in Roma in data 26.06.1985;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro di Stato civile del Comune di Roma, anno 1985, atto 00613, parte 2, serie A04);
3. dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva;
4. spese di giudizio interamente compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.11.2024

Dott.ssa Paola Larosa

Dott.ssa Marta Ienzi